臺灣臺北地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年9月23日
發文字號：北院信112司執木字第54216號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院112年度司執字第54216號返還定金強制執行事件，**債務人高廷揚、高振洋（即高天助之繼承人）、高嘉成（即高天助之繼承人）、高慧珍（即高天助之繼承人）、高淑貞（即高天助之繼承人）、高小恬（即高天助之繼承人）、高鈺貴（即高天助之繼承人）、高玉玲（即高天助之繼承人）**所有如附表不動產第3次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院聯合服務中心。

四、**投標**日、時及場所：**115年10月21日上午9時30分**，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室標匭內。

五、開標日、時及場所：115年10月21日上午10時整在本院民事執行處投標室當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳

保 證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱臺灣臺北地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經臺北市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：標別: 甲

112年司執字054216號 財產所有人：高廷揚、高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	臺北市	大安區	辛亥	一	168	4286	100000分之350	6,520,000元
	備考	高廷揚應有部分100000分之175，高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲七人各應有部分為700000分之175						

編號	建號	基地坐落	建築式樣主要	建物面積（平方公尺）		權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
				樓層面積	附屬建物主		

		建物門牌	建築材料及房屋層數	合計	要建築材料及用途		
1	408	臺北市大安區辛亥段一小段168地號 ---------- 和平東路三段416巷25弄9號	5層樓鋼筋混凝土造	一層: 79.50 合計: 79.5	平台(8.51)	2分之1	397,000元
	備考	高廷揚應有部分4分之1，高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲七人各應有部分為28分之1。 上開建物共同使用部分428建號，面積1407.96平方公尺，權利範圍10000分之70。					
點交情形		點交否: 不點交					
使用情形		一、408建號建物現場查封時，由建物共有人高全安出租予祭祀公業高同記使用，租期自113年1月1日起至113年12月31日止，租金每月16000元，114年9月16日現場查封部分債務人應有部分時，仍由原承租人繼續使用，租期只能到114年11月，因本件係拍賣建物之應有部分及其基地應有部分，故拍定後不點交，僅建物共有人有優先承買權。 二、拍賣標的經鑑價機關查相關主管機關後，並無發生非自然死亡情形，亦無發生過火災事件，亦非屬列管之輻射屋、地震受損屋，惟經臺北市政府都市發展局112年11月7日北市都建字第11261800531號函公告本件拍賣建物為高氯離子混凝土建築物，應投保公共意外責任保險之消費場所，應於本公告日起6個月內停止使用，其他使用場所（含住宅），應於本公告日起2年內停止使用，並於3年內自行拆除，請應買人注意。					
備註		一、上開不動產2宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：6,917,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：1,390,000元。 四、本件不動產依序拍賣，如其中一標或數標賣得價金足以清償優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行費用、本件執行債權及其他優先債權時，其餘各標雖達底價，亦不予拍定，縱為拍定，亦得撤銷，應買人不得異議。					

標別：乙

112年司執字054216號 財產所有人：高廷揚、高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲

編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	臺北市	大安區	辛亥	一	168	4286	100000分之350	6,520,000元
	備考	高廷揚應有部分100000分之175，高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲七人各應有部分為700000分之175						

編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺）		權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
				樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途		
1	409	臺北市大安區辛亥段一小段168地號 ----------	5層樓鋼筋混凝土造	二層: 79.50 合計: 79.5	陽臺(8.51)	2分之1	340,000元

		和平東路三段416巷25弄9號2樓					
	備考	高廷揚應有部分4分之1，高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲七人各應有部分為28分之1。上開建物共同使用部分428建號，面積1407.96平方公尺，權利範圍10000分之70。					
點交情形		點交否：不點交					
使用情形		一、409建號建物現場查封時，由建物共有人高全安出租予廖毅龍居住使用，租期自111年11月4日起至114年11月4日止，租金每月14000元，114年9月16日現場查封部分債務人應有部分時，仍由原承租人繼續使用，因本件係拍賣建物之應有部分及其基地應有部分，故拍定後不點交，僅建物共有人有優先承買權。 二、拍賣標的經鑑價機關查相關主管機關後，並無發生非自然死亡情形，亦無發生過火災事件，亦非屬列管之輻射屋、地震受損屋，惟經臺北市政府都市發展局112年11月7日北市都建字第11261800531號函公告本件拍賣建物為高氯離子混凝土建築物，應投保公共意外責任保險之消費場所，應於本公告日起6個月內停止使用，其他使用場所（含住宅），應於本公告日起2年內停止使用，並於3年內自行拆除，請應買人注意。					
備註		一、上開不動產2宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：6,860,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：1,380,000元。 四、本件不動產依序拍賣，如其中一標或數標賣得價金足以清償優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行費用、本件執行債權及其他優先債權時，其餘各標雖達底價，亦不予拍定，縱為拍定，亦得撤銷，應買人不得異議。					

標別：丙

112年司執字054216號 財產所有人：高廷揚、高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	臺北市	大安區	辛亥	一	168	4286	100000分之350	6,520,000元
	備考	高廷揚應有部分100000分之175，高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲七人各應有部分為700000分之175						

編號	建號	基地坐落 --- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
1	410	臺北市大安區辛亥段一小段168地號 --- 和平東路三段416巷25弄9號3樓	5層樓鋼筋混凝土造	三層：79.50 合計：79.5	陽臺(8.51)	2分之1	333,000元
	備考	高廷揚應有部分4分之1，高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲七人各應有部分為28分之1。 上開建物共同使用部分428建號，面積1407.96平方公尺，權利範圍10000分之70。					
點交情形		點交否：不點交					
使用情形		一、410建號建物現場查封時，按門鈴無人回應，114年9月16日現場查封部分債務人應有部分					

	時，由第三人李正夫承租使用，租期至114年11月6日止，因本件係拍賣建物之應有部分及其基地應有部分，故拍定後不點交，僅建物共有人有優先承買權。 二、拍賣標的經鑑價機關查相關主管機關後，並無發生非自然死亡情形，亦無發生過火災事件，亦非屬列管之輻射屋、地震受損屋，惟經臺北市政府都市發展局112年11月7日北市都建字第11261800531號函公告本件拍賣建物為高氯離子混凝土建築物，應投保公共意外責任保險之消費場所，應於本公告日起6個月內停止使用，其他使用場所（含住宅），應於本公告日起2年內停止使用，並於3年內自行拆除，請應買人注意。
備註	一、上開不動產2宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：6,853,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：1,380,000元。 四、本件不動產依序拍賣，如其中一標或數標賣得價金足以清償優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行費用、本件執行債權及其他優先債權時，其餘各標雖達底價，亦不予拍定，縱為拍定，亦得撤銷，應買人不得異議。

標別：丁

112年司執字054216號 財產所有人：高廷揚、高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲

編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	臺北市	大安區	辛亥	一	168	4286	100000分之350	6,520,000元
	備考	高廷揚應有部分100000分之175，高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲七人各應有部分為700000分之175						

編號	建號	基地坐落 --- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
1	411	臺北市大安區辛亥段一小段168地號 --- 和平東路三段416巷25弄9號4樓	5層樓鋼筋混凝土造	四層：79.50 合計：79.5	陽臺(8.51)	2分之1	327,000元
	備考	高廷揚應有部分4分之1，高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲七人各應有部分為28分之1。 上開建物共同使用部分428建號，面積1407.96平方公尺，權利範圍10000分之70。					
點交情形	點交否：不點交						
使用情形	一、411建號建物現場查封時，由建物共有人高全安出租予陳季溱居住使用，租期自111年11月6日起至113年11月6日止，租金每月16000元，114年9月16日現場查封部分債務人應有部分時，仍由原承租人繼續使用，因本件係拍賣建物之應有部分及其基地應有部分，故拍定後不點交，僅建物共有人有優先承買權。 二、拍賣標的經鑑價機關查相關主管機關後，並無發生非自然死亡情形，亦無發生過火災事件，亦非屬列管之輻射屋、地震受損屋，惟經臺北市政府都市發展局112年11月7日北市都建字第11261800531號函公告本件拍賣建物為高氯離子混凝土建築物，應投保公共意外責任保險之消費場所，應於本公告日起6個月內停止使用，其他使用場所（含住宅），應於本公告日起2年內停止使用，並於3年內自行拆除，請應買人注意。						
備註	一、上開不動產2宗合併拍賣，請投標人分別出價。						

	二、拍賣最低價額合計新台幣：6,847,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：1,370,000元。 四、本件不動產依序拍賣，如其中一標或數標賣得價金足以清償優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行費用、本件執行債權及其他優先債權時，其餘各標雖達底價，亦不予拍定，縱為拍定，亦得撤銷，應買人不得異議。

標別：戊

112年司執字054216號 財產所有人：高廷揚、高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	臺北市	大安區	辛亥	一	168	4286	100000分之350	6,520,000元
	備考	高廷揚應有部分100000分之175，高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲七人各應有部分為700000分之175						

編號	建號	基地坐落 --- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
1	412	臺北市大安區辛亥段一小段168地號 --- 和平東路三段416巷25弄9號5樓	5層樓鋼筋混凝土造	五層：79.50 合計：79.5	陽臺(8.51)	2分之1	333,000元
	備考	高廷揚應有部分4分之1，高振洋、高嘉成、高慧珍、高淑貞、高小恬、高鈺貴、高玉玲七人各應有部分為28分之1。上開建物共同使用部分428建號，面積1407.96平方公尺，權利範圍10000分之70。					
點交情形		點交否：不點交					
使用情形		一、411建號建物現場查封時，1樓承租人稱5樓未出租他人使用，且會漏水，114年9月16日現場查封部分債務人應有部分時，在場人稱仍為空屋，因本件係拍賣建物之應有部分及其基地應有部分，故拍定後不點交，僅建物共有人有優先承買權。 二、拍賣標的經鑑價機關查相關主管機關後，並無發生非自然死亡情形，亦無發生過火災事件，亦非屬列管之輻射屋、地震受損屋，惟經臺北市政府都市發展局112年11月7日北市都建字第11261800531號函公告本件拍賣建物為高氯離子混凝土建築物，應投保公共意外責任保險之消費場所，應於本公告日起6個月內停止使用，其他使用場所（含住宅），應於本公告日起2年內停止使用，並於3年內自行拆除，請應買人注意。					
備註		一、上開不動產2宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：6,853,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：1,380,000元。 四、本件不動產依序拍賣，如其中一標或數標賣得價金足以清償優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行費用、本件執行債權及其他優先債權時，其餘各標雖達底價，亦不予拍定，縱為拍定，亦得撤銷，應買人不得異議。					

民 事 執 行 處

司法事務官　郭育真　　決行

函 稿 代 碼：5.16.2 拍賣公告（第3次拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：木股
擬　　判：擬　　判